

<sup>[א]</sup> ער' חוספות זכורות כב: ד"ה משנת], ג) [לעיל מט: וט"ז], א) [לקמן סא: וע"ש], ד) [לקמן טו: פה: ], ס) [לעיל טז:], ו) [ז"ל ורבי אליעזר ר' מהרש"ל], ו) [ויקרא כא], ח) [ז"ל דר"א בן יעקב],

‏»‏

**תורה אור השלם**

1. אלקנה וגרושה וְהָלָלָה וְזֶה אֵת אֱלֹהֵי לֹא יָקָח בִּי אִם בְּתוּלָה מַעֲמִיד יָקָח אִשָּׁה:

ויקרא כב יא

2. וְלֹא יִחַלְלֵךְ וְזֶה בַעֲמִיד כִּי אֲנִי יְיָ מְקַדְּשׁוֹ:

ויקרא כב טו
3. וְלֹאֲחֹתוֹ הַבְּתוּלָה הַקְּרוֹבָה אֱלִיד אֲשֶׁר לֹא הָיְתָה לְאִישׁ לֶה יִשָּׁמָא:

ויקרא כב א

‏»‏

**גליון הש"ם**

גב' אבר ר"ה אבר רב הלבח בראב"י. עיין חוס' זכורות דף כג ע"ב ד"ה משנת: שם ואילו בהא אבר רב עזרים אבר רב מדברי חוס' לעיל דף טט ע"ב ד"ה ורב מצואר דלי"ג כאן אמר רב וכן הוא לקמן קא ע"ב: שם ראב"י כבר י"ש חלל מחייבי עשה. עיין לקמן דף עו ע"ב מד"ה מחלל:

‏»‏

**הגהות הב"ח**

<sup>[א]</sup> גב' זכא אבר רב עמרם אין הלכה כ"ל ומינות אבר רב נמחק:

‏»‏

**מוסף רש"י**

משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. קב מדה קטנה, כלומר במקומות מועטים הוא זוכר במשנה או בזכרייתא, ונקי. בכל מקום שזכר הלכה ממוחו (לעיל חס: ובעי"ז שרובין סב: ובכורות טג:) או: לא ליעד הכנה כשאר חזריו אלא מה שאומר צבית המדעש נקי הוא שהלכה כמותו לעולם (גיטין טו.), יש חלל מחייבי עשה. כגון כהן גדול שנשא אנוסה או מופתה שא"ה עליו בעשה, בתולה יקח ולא בעולה (קטן עח:).

## הבא על יבמתו

**שאין משלם קנס במפוסה**. שאם מפוסה היא אהנו ליה נשואין למפטרייה מקנסא שהמפתה אין משלם קנס אלא כשאין כונסה דכתיב אס מאן ימאן (שמות כב) אצל אס מהור ימהרנה לו לאשה לא יתן כלום אצל אונס נותן מיד (דברים כב) ונתן האיש השוכב עמה ולו תהיה לאשה: **אמרה לשמעא**. להא דרב הונא דאמר ומוציאה בגט: **סופה להיות מוכה עץ תחסיו**.

כלומר סופה ליעצל לו ולאבד צמוליה: **סופה להיות בעולה תחסיו**. ואס נשא נשוי דקתני לגמרי קאמר דמותר לקיימה הואיל ולעזמו נבעלה וסופה להיות בעולה לו: **סבר לה כר' אלעזר**. דאמר (לקמן דף סא:) פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה וקיימה עליה בלאו ומחייבי לאוין דכהונה הוי הולד חלל: דרב עמרם לקמן בפירקין (שס:) **זיש חלל מחייבי עשה**.<sup>[א]</sup> ר' אליעזר ז"י לא כר' אלעזר סבירא ליה ולאו זונה היא ולא קיימא עליה בלאו אלא בעשה דכתיב צמולה יקח ולא בעולה ולא הוצא מכלל עשה עשה: **וכסיצ לא יחלל אכונה**. ואפי' אצמולה יקח ולא בעולה דעשה הוא: **אלה הפסיק הענין**. דכתיב אלה צמר חייבי לאוין לאשמועינן אלה שהן חייבי לאוין חלוקין מדין חייבי עשה: **למעוטי נדה**. שאס צא כהן על אשתו נדה אין הולד חלל: **ולכסיצ נכסוף**. הואיל ולאו פלוגיניהו אחי: **קשיא**. לרב אשי דמוקי פלוגתייהו צטעמא דהני קראי: **אחוסה ארוסה**. של כהן הדיוט אצל נשואה פשיטא לן דאין מטמא דכתיב<sup>[א]</sup> ולאחותו הצמולה: **אנוסה ומפוסה**. אחותו שנאנסה או שנפתתה: **דברי הכל אין מטמא לה**. וטעמא דכולהו מפרש לקמן: **ומוכס עץ אין מטמא לה דברי ר"ש**.

**ר"ש** לטעמיה דאמר צממיתין מוכת עץ אסורה לכ"ג אלמא לאו בכלל צמולה היא: **שאינה ראויה לכ"ג אין מטמא לה**. דהכא והכא צמולה כתיב: **דברי כל אדם**. ואפי' לרבי מאיר דפסיל צוגרת לכהן גדול הכא לענין טומאה איתרבי דלנקמן: **פרט לאנוסה ומפוסה**. שאינה צמולה: **יכול שאני מוציא אף מוכס עץ**. שאינה צמולה: **לרבות אס הארוסה**. ואיצטרך לרצוא דלא תימא אשר לא היתה פרט לארוסה שהיתה לאיש דהויה לשון קידושין היא: **ה"ג למה לי קרא והא אמר ר"מ צמולה מקלס צמוליס משמע**. לעיל אמר הכי מדאיצטרך למכתב צמוליה לגבי כ"ג להוציא את הצוגרת לר"מ מכלל דצמולה צוגרת נמי משמע: **מהסס**. כי ימצא איש נערה צמולה (דברים כב): מדשכזיה

הכי ולאחותו הבתולה פרט לארוסה הארוסה הקרובה ה"לרבות ארוסה שנתגרשה אליו לרבות את הבוגרת

## פרק ששי יבמות

## ס.

**שא"ינן משלם קנס במפוסה**. ואס תאמר וכיון דצעיא גט ואית לה כתובה כמו אלמנה לכ"ג דיש לה כתובה כדאמרינן זיש מותרות (לקמן דף פה. ושס) אע"ג דאסורה מן התורה וא"כ מאי נפקא מינה דאין משלם קנס הרי יש לה כתובה ומה לי קנס ומה לי כתובה ואמר ר"י דנפקא מינה אס מחלה לכתובה ועוד נפקא מינה דלא משלם מן העידית כדין קנס אלא מן הויזורית כדין כמזבח אשה ועוד דכמזבח בעולה דרבנן ועוד נראה דהא דאמר רב מוציא בגט היינו מדרבנן ולהכי נקט פלוגמא (י' דרבי צאנוסת חזירו צאנוסת עצמו מודה דלא הוי חלל ומיהו מצינן למימר דנקט אנוסת חזירו להודיעך כוחן דרבנן דמכשרי: **סופה להיות בעולה תחתיו**. ואין לומר דמוציאה בגט דקאמר רב היינו לרבי אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה דהא רב אצרייתא קאי וצרייתא דלא כרבי אלעזר דהא אמרי רבנן הולד כשר: **חל"צ מחייבי עשה**. מימה כיון דלא יחלל קאי נמי אצמולה לרבי אליעזר בן יעקב אס כן אין זה חייבי עשה גרידא דלא יחלל לאו הוא כדקאמר צפרק צמרא דקידושין (דף עח.) צעל לוקה משום לא יחלל: **אלה הפסיק הענין**. ולא מוקמינן לא יחלל אצמולה אע"ג דמינה סליק משום דמיסתבר טפי לאוקמי אחייבי לאוין: **ואי אתה עושה חל"צ מנדה**. צמורת כהניס מפרש דאיצטרך דלא נילף דליהוי חלל מקל וחומר דמהי שהס חייבי לאוין תימה דמה לאלמנה וכיוצא בה שכן הן עצמן מתחללות וכי תימא ה"נ כיון דבא עליה עשאה זונה הא לא הוי זונה כיון דתפסי בה קידושין: **אל"ף דרבות** הבוגרת. וא"ת למה לי אליו נרבי צוגרת מולא היתה לאיש כדמרבין מיניה מוכת עץ וי"ל דאי לאו אליו הוה מוקמינן לא היתה לצוגרת גרידא דצוגרת מסתבר לרבות טפי ממוכת עץ משום דמוכת עץ איתעביד בה מעשה ולהכי מוקי אליו דכתיב צרישא לרבות צוגרת ולא היתה לאיש דכתיב צסוף מוקי למוכת עץ וכן משמע דצוגרת עדיפא ממוכת עץ דהא צצוגרת לא פליגי דקתני וצוגרת מטמא לה דברי כל אדם ועוד נראה דממשמעות צמולה הוה מימעטא מוכת עץ אפילו לרבי מאיר מדפרין גבי צוגרת והא למה לי קרא וגבי מוכת עץ לא פריך הכי ולהכי מוקי קרא קמא צצוגרת וניחא נמי השתא הא דדרשינן דרשא דאשר לא היתה לאיש צרישא אע"ג דכתיב צסוף משום דממשמעות צמולה הוה לן למעוטי מוכת עץ הוצרך לפרש דמתרבי מאשר לא היתה לאיש: **ג"ף דרבות** בתורה בתורה מהתם. אומר ר"ת מהתם היינו מכ"ג ולא

כמו שפירש צקונטרס דמצמולה דאונס ומפתה קאמר וכן נראה לר"י דהא צכולה שמעתא לא איירי צאונס ומפתה ואלא דאיירי ציה ומשום דרבי שמעון גמרה מהתם קא סלקא דעתך נילף מהתם דאשר לא הוה משני מידי אלא ודאי פריך דמכ"ג ה"ל למילף ומוכת עץ מהתם גמר לה רבי שמעון דקתני צהדיא צצרייתא הראויה לכ"ג כו' דאי לאו דמיעטיה רחמנא מוכת עץ מצצמוליה עד שיהו כל צמוליה קיימין וגמר מהתם ה"ל למידרש הכא מי שהייתה על ידי איש יתה מוכת עץ והוה ילפינן התם מהכא: והא

### עין משפט ונר מצוה

ע א מ"י פ"ז מהל' איסורי ביאה הלכ' יג:
**עא** ב מ"י שם הלכ' יד:
**עב** ג מ"י שם הלכה טו:
**עד** ד מ"י שם פ"ט הל' ו סמג לאוין קנב טו"ש"ע אה"ע סימן ו פעיף ח:

עד ה ו ד ח מ"י פ"ב מהל' אצל הלכה י וא סמג עשין נח ולאווין רלה טו"ש"ע י"ד סימן שעג

פעיף ד:

עד [ה] מ"י שם הלכה י טו"ש"ע שס:

‏»‏

**תוספות ישנים**

אחא למעוטי נדה. כמאן אולא כרי אליעזר בן יעקב. משמע אצל לרבנן לא מצי אחי וסבירי דיש חלל מנדה וא"ת ומיהבא נילף לומר דעושה חלל מנדה אי מקי' דגרושה שאין לה אלא שאני גרושה סביא עממה מתחללת שפסקא צביאחו מתרומה דבי נשא תאמר צנדה דלא פסקא דהא אית בה הויה וא"ל כיון דבעלה עשאה זונה דהא כיון דתפסי בה קדושי לא הוה כשאר חייבי כריתות ואו מאלמנה לכ"ג מה לאלמנה שכן היא עממה מתחללת דלעיל דא"ל הוא עממה מתחלל מקי' דלימא איסור כהונה שאני דפרישית לעיל וי"ל יליף מאלמנה ומארי שני שפוסלס וכו' פסוס אף הוה מנא דעבידן שפיר צד השוה היכא דחולא הוי איסור כהונה ואיך איתו איסור כהונה דפרישית לעיל. ולר"א בן יעקב ניחא דאיצטרך קרא למימר דאי אתה עושה חלל מנדה דס"ד דנילף מחייבי עשה דיש חלל מהס אלביא דדיהי: אליו לרבות אליו חלל ממה למי ל קרא כיון דרבין מוכת עץ משום שאין הויייתה ע"י איש ה"ה צוגרת דצוגרת נמי אין הויייתה ע"י איש. וגם כי עדיפא יומר צוגרת דמוכת עץ משום דלא איתעביד בה מעשה וא"כ כיון דחויין מוכת עץ כ"ש צוגרת וי"ל דס"ד דצוגרת גריעא ממוכת עץ משום דאשחני גופה ומלא היתה לאיש נא נפקא דשמא קרא לא איירי אלא בדבר שבא ע"י מעשה:

<sup>[1]</sup>